

1501217-51.2021.8.26.0201

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Contravenções Penais

Magistrado: Renata Lima Ribeiro Raia

Comarca: Garça

Foro: Foro de Garça

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 11/03/2022

... tais como grupos de extermínio, tráfico de drogas, lenocínio, sequestro etc. Portal da Câmara dos Deputados (camara.leg.br)/acessado

Ainda em relação à tramitação do projeto de lei, extrai-se do voto do relator, que está sendo proposto rol específico de crimes - "não mais como meras contravenções" -, contra o jogo e a aposta, de quem, por exemplo, não atender aos requisitos de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Garça

Foro de Garça

Juizado Especial Cível e Criminal

Praça Dr. Martinho Funchal de Barros, 50, Garça-SP - cep 17400-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501217-51.2021.8.26.0201 - lauda SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501217-51.2021.8.26.0201

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Contravenções Penais

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3074525/2021 - DEL.POL.GARÇA, 20145790 - DEL.POL.GARÇA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARIA FIGUEIREDO MARTINS

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata Lima Ribeiro Raia

Vistos.

Relatório dispensado, nos termos do artigo 81, § 3º, da Lei 9.099/1995.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Contra a ré pesa a acusação de ter praticado a contravenção prevista no artigo 58, § 1º, "b", do Decreto-Lei 6.259/44.

O pedido condenatório trazido na denúncia é procedente.

Materialidade, autoria e elemento subjetivo restaram comprovados pelo auto de apreensão (págs. 3/4), laudos (págs. 10/28) e pela prova oral.

Segundo afirmou a testemunha Cristiano, policial civil, estava sendo realizada operação devido a diversas denúncias de jogo do bicho no local dos fatos e em outros lugares. Descreveu que foi encontrada maquininha parecida com a de cartão de crédito, além de anotações e quantia em dinheiro. Disse que não participou de ocorrência anterior envolvendo a ré. Afirmou que o material apreendido é destinado a jogo do bicho, e que foram apreendidos máquina específica, anotações e valores. Disse, por fim, que no momento não havia apostador no local (págs. 66/67).

A testemunha Alexandre, policial civil, afirmou que estava sendo realizada operação para combate ao jogo do bicho, então foram a diversos endereços, bares e à residência da ré. Disse que ela entregou espontaneamente a maquininha, havia tickets, anotações e mais de trezentos reais em dinheiro. Disse não ter dúvidas de que o material era para jogo do bicho. Mencionou que o local era uma casa e que no momento não havia apostador lá (págs. 66/67).

Interrogada, a ré disse que já foi processada pela mesma contravenção. E, em relação aos fatos imputados na denúncia, preferiu permanecer calada (págs. 66/67).

Como se nota, as testemunhas afirmaram que foi realizada operação de combate ao jogo do bicho, e descreveram a apreensão de equipamento específico para prática da contravenção, além de anotações e dinheiro, os quais estavam em poder da ré.

Os depoimentos fidedignos dos agentes públicos estão em consonância com o auto de apreensão (págs. 3/4) e prova pericial (págs. 10/28).

Com efeito, a Polícia Científica atestou que os tickets apreendidos podiam prestar-se à prática do jogo denominado “jogo do bicho” (págs. 10/14) e que o equipamento estava programado com software específico para a prática daquele jogo, com funções para transmissão de apostas e recebimentos de resultados de jogos (págs. 15/28).

Assim, não há dúvida de que a ré praticou a conduta descrita na denúncia, de modo que em nada altera o quadro probatório o fato de não haver apostador no local no exato momento da atuação dos policiais civis.

De fato, o tipo contravencional em comento, que está em vigência, refere diversas condutas, dentre elas a imputada a ré, de ter sob guarda ou poder material próprio para a contravenção.

Não se desconhece a tramitação do PL 442/91, recentemente encaminhado ao Senado Federal. A justificação do projeto de lei, aliás, alude aos males criminosos decorrentes do jogo proibido, textualmente:

Os males criminosos decorrentes do jogo proibido estão diretamente relacionados com a própria ilegalidade de sua prática. Abstraindo-se a sua ilicitude, suprimir-se-á a sua vinculação, em alguns estados, com o crime organizado, tais como grupos de extermínio, tráfico de drogas, lenocínio, sequestro etc. Portal da Câmara dos Deputados (camara.leg.br)/acessado

Ainda em relação à tramitação do projeto de lei, extrai-se do voto do relator, que está sendo proposto rol específico de crimes - “não mais como meras contravenções” -, contra o jogo e a aposta, de quem, por exemplo, não atender aos requisitos de diploma regulamentador.

Desse modo, diante de tipo contravencional em vigência e voltando para o caso concreto, não há como acolher as teses defensivas.

Verificados, pois, os pressupostos para a responsabilização penal, passo à dosimetria da pena com observância das regras do artigo 68 do Código Penal.

Na primeira fase, devido a antecedente desabonador (autos 0009642-88.2014.8.26.0201 - págs. 36/37), a pena é aumentada de 1/6, perfazendo 7 (sete) meses de prisão simples e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, a pena é agravada em decorrência da reincidência (autos 0004976-44.2014.8.26.0201 - págs. 36/37), resultando 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de prisão simples e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, à míngua de causa de diminuição e de aumento, fica a pena estabelecida em 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de prisão simples, e 12 (doze) dias-multa. Ante a falta de elementos informadores sobre a situação financeira da ré, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, a ser atualizado, nos termos do artigo 49 do Código Penal.

O regime inicial de cumprimento de pena é o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, "c" e § 3º, do Código Penal, porquanto se trata de contravenção punida com prisão simples, e a ré ostenta antecedente desabonador e reincidência específica.

Sem embargo dos critérios que levaram ao recrudescimento da pena e do regime de cumprimento, entendo que se mostra socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Oportuno assinalar que o § 3º do artigo 44 do Código Penal veda a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos no caso de reincidência operada em virtude da prática do mesmo crime, o que aqui não ocorre. Isso porque a reincidência específica no caso em análise deriva de condenações pela prática de contravenções, não se podendo fazer interpretação do supracitado dispositivo legal em detrimento da ré.

Nessa esteira, aplico a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. A prestação de serviços gratuitos à comunidade ou entidades públicas (Código Penal, artigo 43, IV, 44 e 46) é a que se revela adequada, notadamente porque substituição anterior por multa não bastou para dissuadir a ré, que ostenta antecedente e reincidência específica (págs. 36/37).

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE o pedido condenatório e condeno MARIA FIGUEIREDO MARTINS, qualificada nos autos, como incurso no artigo 58, § 1º, "b", do Decreto-Lei 6.259/44, a cumprir a pena de 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de prisão simples, no regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, "c" e § 3º, do Código Penal, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, a ser atualizado, conforme artigo 49, §§ 1º e 2º, do Código Penal. Substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos de prestação de serviços gratuitos à comunidade ou entidades públicas, nos termos dos artigos 43, IV, 44 e 46 do Código Penal.

Substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e ausentes os requisitos da segregação cautelar, a ré poderá interpor eventual recurso em liberdade.

Com o trânsito em julgado, anote-se a condenação definitiva no Sistema Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, oficie-se para fins do artigo 15, III, da Constituição Federal, e expeça-se o necessário para o cumprimento da pena.

Após o trânsito em julgado, autorizo a destruição dos objetos apreendidos, uma vez que utilizados para a prática da infração. O dinheiro apreendido deverá ser destinado como dispõe o artigo 91, inciso II, "b", do Código Penal.

Sem custas, na forma do artigo 4º, § 9º, caput, da Lei n.º 11.608/2003.

Dispensado o registro da sentença, conforme artigo 72, § 6º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça.

Publique-se e intimem-se.

Garça, 11 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA